
계약관련 업무 매뉴얼



회 계 과

계약관련 업무 매뉴얼

1 계약 용어 및 참고사항

- 계약 : 지방자치단체가 필요로 하는 행정수요를 충족시키기 위해 일정한 법률효과의 발생을 목적으로 2인 이상의 당사자가 청약과 승낙이라는 서로 대립된 의사를 표시하고 이 의사의 합치로 성립하는 법률행위 → 사법상의 계약, 민사소송으로 다툼
- 사업담당자 : 공사, 용역, 물품구매 등을 진행하기 위하여 계약의뢰를 하는 공무원 → 통상 사업담당자와 감독관 동일함
- 감독관 : 지방계약법 예규 제9장에서 정한 임무를 수행하기 위하여 지방자치단체가 임명한 기술직원이나 그의 대리인 → 통상 해당 공사 및 용역 시행건의 기안한 공무원
- 계약담당자 : 수입과 지출의 원인이 되는 계약에 관한 사무를 지방자치단체의 장으로부터 위임받은 「지방회계법」 제46조에 따른 회계관계공무원, 「지방계약법」 제7조제1항에 따라 계약사무의 전부 또는 일부를 위탁받은 중앙행정기관, 다른 지방자치단체, 전문기관의 계약사무를 담당하는 자 및 그 밖에 법령에 따라 세입세출 외의 자금 또는 기금의 출납의 원인이 되는 계약을 담당하는 공무원
- 재무관 및 분임재무관

구 분	본청	사업소, 직속기관,구	읍 면 동
재무관	재정국장	제1관서 장	읍면동장
분임재무관	회계과장	회계업무담당과장 (자치행정과장)	과가 설치된 재무업무담당과장

○ 물품관리관 및 (분임)물품출납원

구 분	본청	사업소,출장소, 직속기관,구	읍 면 동
물품관리관	회계과장	물품업무담당과장	읍·면·동장
물품출납원	물품업무담당팀장	물품업무담당팀장	총무팀장
분임물품출납원	각 부서 주무팀장	각 과 주무팀장	물품업무담당자

○ 계약 관련 주요가격

- 추정가격 : 공급가액, 즉 관급자재비와 부가가치세 미포함 금액
(규격, 설세서 등에 따라 산출된 금액)
- 추정금액 : 추정가격, 관급자재비와 부가가치세 포함 금액(계약심사
대상 판단기준, 관급액 해석: 조달청 → 도급자관급)
- 기초금액 : 추정가격+부가가치세(설계 또는 조사가격기준으로 가감
조정한 금액으로 입찰시 15개 복수예비가격 산정시
기준이 되는 가격)
- 예정가격 : 기초금액을 기준으로 계약담당자가 계약금액을 결정하는
기준으로 삼기 위해 미리 작성해 놓는 금액(복수예비
가격 중 선정된 4개의 산술평균가격)
- 계약금액 : 입찰가격 등을 기준으로 최종계약이 이루어지는 금액

○ 계약 관련 서류

- 착공(수)계 : 착공(수)일에 내는 신고서류.(공사-착공계, 용역-착수계)
- 기성계 : 준공이전에 이미 과업진행한 부분에 대한 증빙을 위한 서류
- 납품계, 준공(완료)계 : 계약한 과업이 완료되었음을 증빙하는 서류

○ 입찰방법

구 분		일반공사	전문공사	전기·정보· 소방·기타공사	용역·물품·기타
가	일반입찰 (전국대상)	추정가격 100억원 이상	추정가격 10억원 이상	추정가격 10억원 이상	추정가격 5억원 이상인 물품, 일반용역 추정가격 3.3억원 이상인 건설기술용역 추정가격 1.5억원 이상인 안전점검 및 정밀안전진단용역
나	지역제한 (경기도 제한)	추정가격 100억원 미만 4억원 초과	추정가격 10억원 미만 2억원 초과	추정가격 10억원 미만 1.6억원 초과	추정가격 5억원 미만인 물품, 일반용역 추정가격 3.3억원 미만인 건설기술용역 추정가격 1.5억원 미만인 안전점검 및 정밀안전진단용역
수의계약	다 *소액견적 수의계약 2인 이상 견적서 제출 요건에 해당하는 경우 (화성시 제한)	추정가격 4억원 이하 2천만원 초과	추정가격 2억원 이하 2천만원 초과	추정가격 1.6억원 이하 2천만원 초과	추정가격 1억원 이하 2천만원 초과
	라 *1인견적 수의계약 1인 견적서 제출이 가능한 경우 (통상적의미의 수의계약)	추정가격 2천만원 이하	추정가격 2천만원 이하	추정가격 2천만원 이하	추정가격 2천만원 이하

※ 장애인기업, 여성기업, 사회적기업 등 1인 수의계약 추정가격 5천만원이하
 ※ 3.3억원 미만 물품 및 용역 계약시(중소기업자 우선조달제도 근거)
 - 추정가격 1억원 미만 : 소기업 또는 소상공인간 제한경쟁 입찰
 - 추정가격 1억원 ~ 3.3억원 미만 : 중소기업자간 경쟁입찰

○ 금액별 전결규정

구분	예산집행품의시		입찰공고 및 지출원인행위시	
	추정금액	결재권자	추정금액 (입찰공고는 추정가격)	결재권자
공사	20억원 초과	시장	1억원 이상	재무관 (국장)
	10억원 초과 20억원 이하	부시장		
	1억원 초과 10억원 이하	국장	1억원 미만	분임재무관 (과장)
	1억원이하	과장		
용역·물품	10억원 초과	시장	1억원이상	재무관
	5억원 초과 10억원 이하	부시장	(입찰공고 5천만원 이상)	(국장)
	1억원 초과 5억원 이하	국장	1억원 미만	분임재무관
	1억원 이하	과장	(입찰공고 5천만원 미만)	(과장)

※ 예산집행품의 결재권 관련규정 : 화성시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙

※ 입찰공고 및 지출원인행위 결재권 관련규정 : 화성시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 및 사무전결규칙

사업진행 과정



2

알기 쉬운 지방계약

○ 민간계약과 공공계약 비교

구 분	민간계약	공공계약
계약의 원칙	효율성, 경제성	합법성, 공정성, 투명성, 책임성, 효율성
자금의 원천	사적자금의 집행으로 자율적, 신축적 운영가능	세금, 공적자금 등의 국민 부담금이므로 철저한 법 준수 필수
계약수익 대상	개인이나 기업에 국한	불특정 다수 국민
시장영향	미미하거나 미치지 않음	신규수요 창출, 기업의 영업활동에 영향
위험부담	개별주체에 미침	불특정 국민에게 미침

○ 업무절차

계약목적물 (공사, 용역, 물품)	계약체결 형태 (확정, 개산 / 총액, 단가 / 계속, 단년 / 단독, 공동)	경쟁 형태 (경쟁입찰, 수의계약)
입찰참가 자격 (지역, 실적, 면허제한)	낙찰자 결정방법 (최저가, 점수합산, 설계공모, 협상 기타)	계약집행 (자체, 조달)

○ 계약의 종류

- 계약목적물별: 공사계약(일반공사, 전기공사 등), 물품제조·구매 계약, 용역 계약(기술용역, 일반용역 등)
- 계약체결 형태별: 총액계약, 단가계약, 장기계속계약(차수별 계약), 단독계약, 공동계약 등
- 경쟁형태별: 경쟁입찰계약(일반경쟁, 제한경쟁, 지명경쟁), 수의계약(1인견적, 2인견적)
- 낙찰자결정방법별: 적격심사입찰, 협상에 의한 계약, 2단계경쟁입찰, 희망수량입찰, 설계공모 등

1) 사업 발주 전 절차

※ 공 통

- 분리 / 분할발주 여부 검토, 보험료 등 필수 항목 포함 여부 및 제한사항 등 검토
- 중소기업제한 등의 필수 제한 사항 및 과도한 제한 추가여부 확인
- 계약의뢰 전 계약팀장과 사전협의(지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제12조)

※ 공 사

- 관련 법령에 의한 입찰 참가자의 자격 확인(관련업 면허 등)
- 전기, 소방, 통신공사는 반드시 분할발주 하였는지 확인

※ 용역/물품

- 필요시 면허, 허가 등 확인
- 중소기업 제한 대상 및 추정가격 1,000만원 이상의 경우 직접생산 대상여부 확인

- 계약목적물별 분류상 어떤 계약인지 확인 (예: 공사, 용역, 물품)
- 계약목적물을 구체적으로 확인 (예: 용역이라면, 기술용역, 학술용역 등)
- 계약체결 형태를 확인 (예: 총액, 확정, 단년도 계약 등)
- 사업에 소요되는 예산은 얼마인지 확인
- 경쟁 형태를 무엇으로 할 것인지 확인(예: 경쟁 혹은 수의계약)
- ※ 구매형태 : 조달청 쇼핑몰 제품, 중소기업경쟁제품, 일반제품
 - 물품, 관급자재의 경우 나라장터 쇼핑몰에 등재 되어 있는 경우, 조달청 나라장터를 통해 구입
- 입찰에 부친다면 일반입찰, 제한입찰(지역제한, 실적제한 등) 어떤 방식으로 입찰참가 제한을 둘지 확인
- 계약요청 시 사업부서에서 사전에 계약요청 전 체크리스트 작성

2) 시행건의 전 확인사항

- 계약금액에 따른 계약심사 대상 여부 확인
- 설계 시 조달청 원가계산 간접공사비 적용기준을 적용했는지 확인
- 분리발주 대상인지 여부 확인(예: 전문, 전기공사 분리발주)
- (물품) 중소기업자간경쟁제품인지 확인(중소기업확인서 등)

3) 시행건의

- 차세대지방재정 지출품의 절차

① 지출품의결재요청

차세대지방재정 메인화면 → 지출관리(지출품의) → 지출품의결재요청 → 제목 및 집행내용 작성 → 예산과목 추가(회계구분, 통계목 등 입력) 후 결재요청

The top screenshot shows the '지출품의결재요청' (Expenditure Item Approval Request) form. It includes fields for '회계연도' (Fiscal Year), '부서' (Department), '계약명' (Contract Name), '발의일자' (Submission Date), and '예산과목' (Budget Item). The bottom screenshot shows a detailed view of the '예산과목' (Budget Item) selection process, including a table of '지출사업목적' (Expenditure Purpose) and '예산과목' (Budget Item) with checkboxes for selection.

② 기안문 작성

기안전송 → 온나라문서 연계기안함에서 문서 작성(아래 시행건의 예시 참고)

- 시행건의(예시) 및 계약요청 전 체크리스트

○○○○ 공사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

1. 사업명: ○○○○ 공사
2. 사업위치: ○○읍(면) ○○번지
3. 사업개요: ○○공정 ○○m³ 또는 ○○공사(연면적 ○○m²) 1식
4. 사업기간: 착공일로부터 ○○일 또는
(전체분) 착공일로부터 ○○일 (○차분) 착공일로부터 ○○일
5. 사업금액: 금100,000,000원(금일억원) ← 단년도 사업의 경우
(도금액: 50,000,000원, 관급자재: 50,000,000원) 또는
5. 사업금액 ← 차수계약의 경우
가. 전체분: 금100,000,000원(금일억원)
(도금액: 50,000,000원, 관급자재: 50,000,000원)
나. ○차분: 금10,000,000원(금일천만원)
(도금액: 5,000,000원, 관급자재: 5,000,000원)
5. 사업금액: 금100,000,000원(금일억원) [단가 기초금액: 금50,000,000원] ← 단가계약의 경우
6. 계약심사 결과: 감사관-○○○○○○(○○○○. ○○. ○○.)호
7. 설계자: (주)○○설계사무소 또는 지방시설주사보 ○○○
8. 심사자: 지방시설주사 ○○○
9. 감독자: 지방시설주사보 ○○○
10. 하자보증 여부 사전확인: 확인완료 / 보증기간 종료(기존 동일공사 이력이 있을 경우)
11. 예산현황 (단위: 원)

구 분		예산액	기 집행액	금회 집행액	집행잔액	비고
회계	예산구분					
○○회계	20○○년 본예산					

※ 계속비이월 및 재원이 구분된 사업의 경우 예산구분에 적절히 변경하여 기재

11. 예산과목

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목

붙임 설계내역서 및 관련도서 각 1부. 끝.

※ 계약금액별 사무전결규칙에 따른 결재선 확인

☆발주부서 계약요청 전 체크리스트☆

건 명			
부 서 명	작 성 자	연 락 처	
제출일자	년	월	일
연번	점 검 사 항		해당여부
1	지출 품의(e-호조연계)를 하였는가?		Y / N
2	착수(공)일자 기재 하였는가?		Y / N
3	계약심사 대상인지 확인 하였는가?		
4	업체협의를 필요한 경우 계약팀과 사전 협의가 이루어 졌는가?		Y / N
5	(수의계약의 경우) 관내업체인가?		Y / N
6	수의계약의 경우, 낙찰을 적용에 대해 업체에 안내하였는가?		Y / N
7	(관외업체와 계약요청의 경우) 관내업체 현황(존재) 확인하였는가?		Y / N
8	표면상 경쟁계약으로 발주했으나, 과업지시서 특수조건 상에 소수업체만 참가할 수 있도록 특정 규격·모델·상표 등을 지정한 내용은 없는가?		Y / N
9	(수의 계약의 경우) 불가피 관외 업체와 과업수행 해야한다면 그 사유를 간단히 기재해 주세요		
	(예시)관내 해당 면허 가진 업체 없음 계속 사업으로 이전 사업과 통일성을 요하는 경우 (디자인 등)		
10	(추정가격 2천만원 이상의 1인 수의 계약의 경우) 불가피하게 추정가격 이상으로 과업수행 해야한다면 그 사유를 간단히 기재해 주세요		

- 공문 포함내용

구 분	공문 포함내용	붙임문서
입찰시	- 건 명 - 소요금액	- 시방서(용역은 과업지시서) - 설계내역서 (※ 설계내역 없는 경우 산출 기초조사서, 견적서, 비교견적서 내역서 상 도급 및 관급자관급 구분) - 계약심사 해당시 결과 공문 등
수의 계약시	- 사업규모(위치, 내용, 금액) - 입찰방법(계약 및 발주방법) - 입찰참가자격 - 사업기간 - 예산과목 등	- 시방서(용역은 과업지시서) - 설계내역서(※ 설계내역 없는 경우 산출기초조사서, 견적서, 비교견적서) - 수의계약사유서 (추정가격 2천만원 초과 예외적 수의계약 시) - 공사업면허(전문1,500이하 예외) - 업체서류[사업자등록증, 여성 또는장애인기업 등록증(해당시), 통장사본] - 관외업체사유서(해당시) ※특별한 사유가 없는 한 관내 업체 우선) 등

③ 지출품의승인내역 등록

※ 아래 절차를 완료해야 계약대장 등재 및 원인행위 가능

차세대지방재정 메인화면 → 지출관리(지출품의) → 지출품의승인내역등록 → 결배문서번호 돋보기 클릭 → 제목 입력 및 조회 → 승인목록 체크 후 선택

지출품의승인내역등록 (21103, 구 58033)

기존 등록내역 서비스 요청 지출품관리 > 지출품관리 > 지출품의승인내역등록

전자결재번호
 *결재문서번호 0 *작성일자 2023-05-16
 *품의승인액 0 *기재출력 0 *지출가능액 0

기본정보
 *회계연도 2023 *회계구분 *부서 10-300-40 회계과
 *세부사업 *발의일자 2023-05-16

사업상세
 *품목별 현액정보 총 0 건 (단위: 원)
 *세출통계목명 예산현액금액 예산배정금액 기준원행위금액 지출품의가능액 자금배정금액 지출액
 *의무/재량구분 ☐ 법정 ☐ 보조 ☐ 여차 ☐ 재량 *예산내역 *승인대상자 김명호

관리사업정보
 *관리사업코드 *관리사업명
 *결재자 총 0 건 (단위: 원)
 *결재문서일련번호 *결재자명 *결재구분명 *결재처리구분명 *결재일시

지출품의결재승인목록

*회계연도 2023 *회계구분 전체 *부서 1030040 회계과
 *세부사업 *종목 *작성일자 *제출
 *배정구분 ☐ 재배정(미선착시 배정처리) *제출 *조직개편
 *일자구분 *결재요청일자 2023-05-09 ~ 2023-05-16 1월 2월 1주 1월 연초
 *연도구분 ☐ 다음년도 품의등록 여부

지출품의결재승인목록 총 1 건

회계연도	회계구분	정책사업명	단위사업명	세부사업명	세출통계목명	사업구분	제출
2023	일반회계	청사 조성, 관리 및 선진기 사정사 및 차량 관리	시·의회청사 및 관사관	20101-사무관리비	배정	2023년 7월 조직개편에 따른 이사	

전자결재 승인 안내
 * 예산현액이 없는 전자결재 승인자료는 선택할 수 없습니다.

선택

의무/재량 구분(예산내역에 따라 다름) → 품의유형 선택 → 품의액 입력 →
 첨부문서(서류제출여부 체크) → 계약승인요청(승인대상자: 담당팀장님)

지출품의승인내역등록 (21103, 구 58033)

기존 등록내역 서비스 요청 지출품관리 > 지출품관리 > 지출품의승인내역등록

전자결재번호
 *결재문서번호 5530000200730767 *작성일자 2023-05-15
 *품의승인액 0 *기재출력 0 *지출가능액 0

기본정보
 *회계연도 2023 *회계구분 일반회계 *부서 10-300-40 회계과
 *세부사업 5530000200730767 시·의회청사 및 관사관

사업상세
 *품목별 현액정보 총 1 건 (단위: 원)
 *세출통계목명 예산현액금액 예산배정금액 기준원행위금액 지출품의가능액 자금배정금액 지출액
 201-01 사무관리비 1,272,058,000 1,241,278,000 491,184,660 750,093,340 280,888,050 280,888,050
 *의무/재량구분 ☐ 법정 ☐ 보조 ☐ 여차 ☒ 재량 *예산내역 *승인대상자 김명호

관리사업정보
 *관리사업코드 5530000200740767 *관리사업명 시청·시의회 청사 관리

결재자 총 5 건 (단위: 원)

결재문서일련번호	결재자명	결재구분명	결재처리구분명	결재일시
1	김민용	기안	상선	2023-05-15
2	김명호	검토	승인	2023-05-15
3	안건주	협조	승인	2023-05-15
4	이문형	검토	승인	2023-05-15
5	박형일	전결	승인	2023-05-16

품의유형 (계약당재가능)
 품의유형 품액 품액으로 인한 지출할 경우 선액, 품액에 관계없이 품액은 품목별 금액지액 선액(계약당재가능)

공통항목 | 관리항목

• 공통정보
제목: 2023년 7월 조직개편에 따른 이사 용역 [카드연계]
(필수항목에 관계없는 내용임으로 상세히 입력하지 않습니다.)

집행내용: 2023년 7월 조직개편에 따른 이사 용역

종약액: ① 금액입력

• 거래처 송수전

구분	계약구분	Group입력	부가세	추가	삭제	시작	예약일로부터	+		
☐	거래처명	거래처구분	사업자등록번호	생년월일	입금유형	공통기관	예금주명	계좌번호	공급금액	부가가치세금액
등록된 내용이 없습니다.										

• 첨부문서 ② ☐ 서류제출여부 ※ 첨부문서를 전자적으로 신청합니다.
[안내] 1개 100MB 이하, 총 300MB 이하, 100개 이내(압축 필수 .zip으로 등록)
파일의 네트워크 상에 저장되어 있는 경우 등록불가, 본인PC로 이동 후 등록

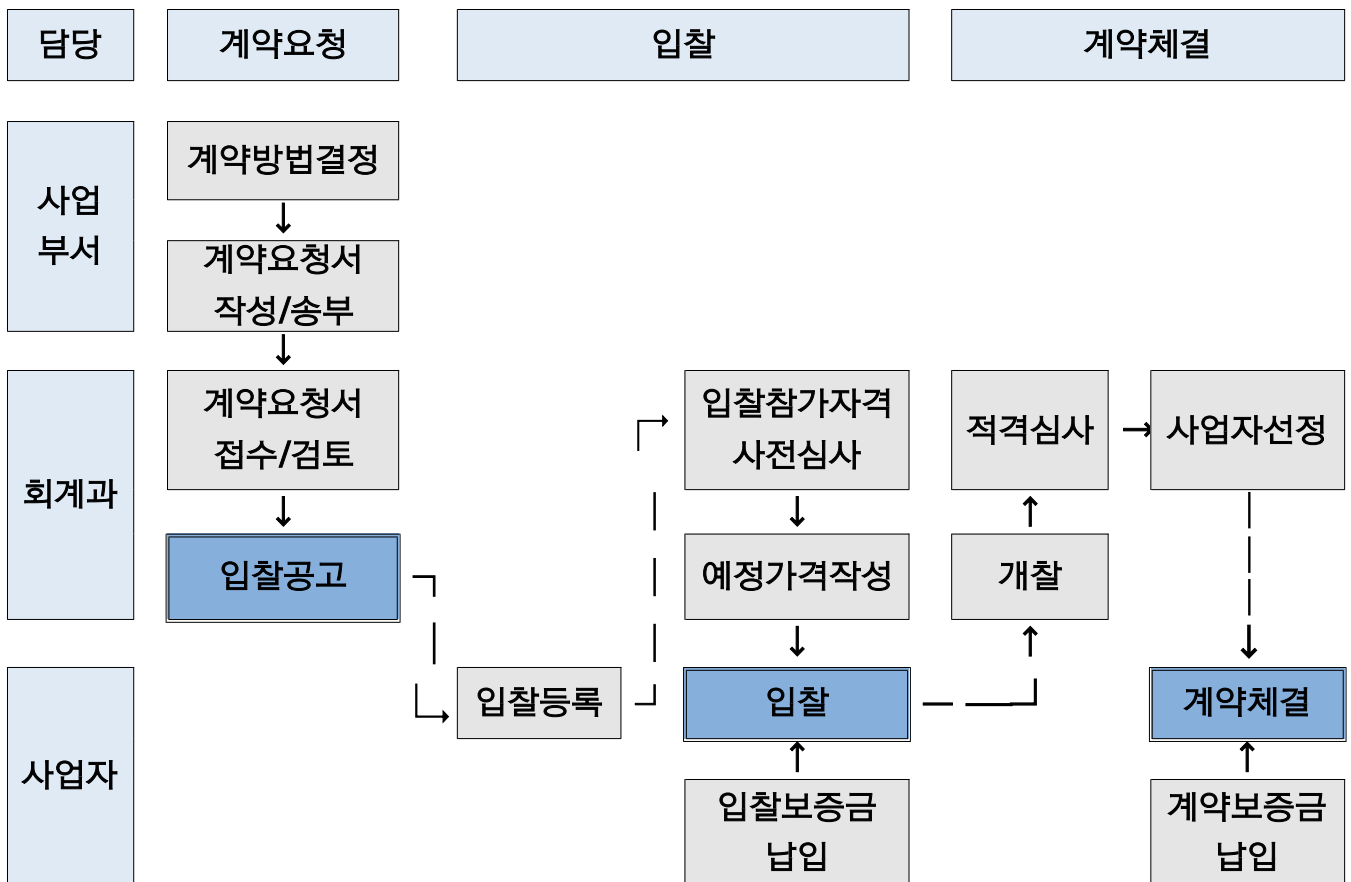
☐	파일명	파일크기(MB)	변경여부	G2B여부	
☒	용역비 산출내역서(2023년 7월 조직개편에 따른 이사 용역).xls	1.06	N	N	[다운로드]

③ 계약승인요청 | 승인

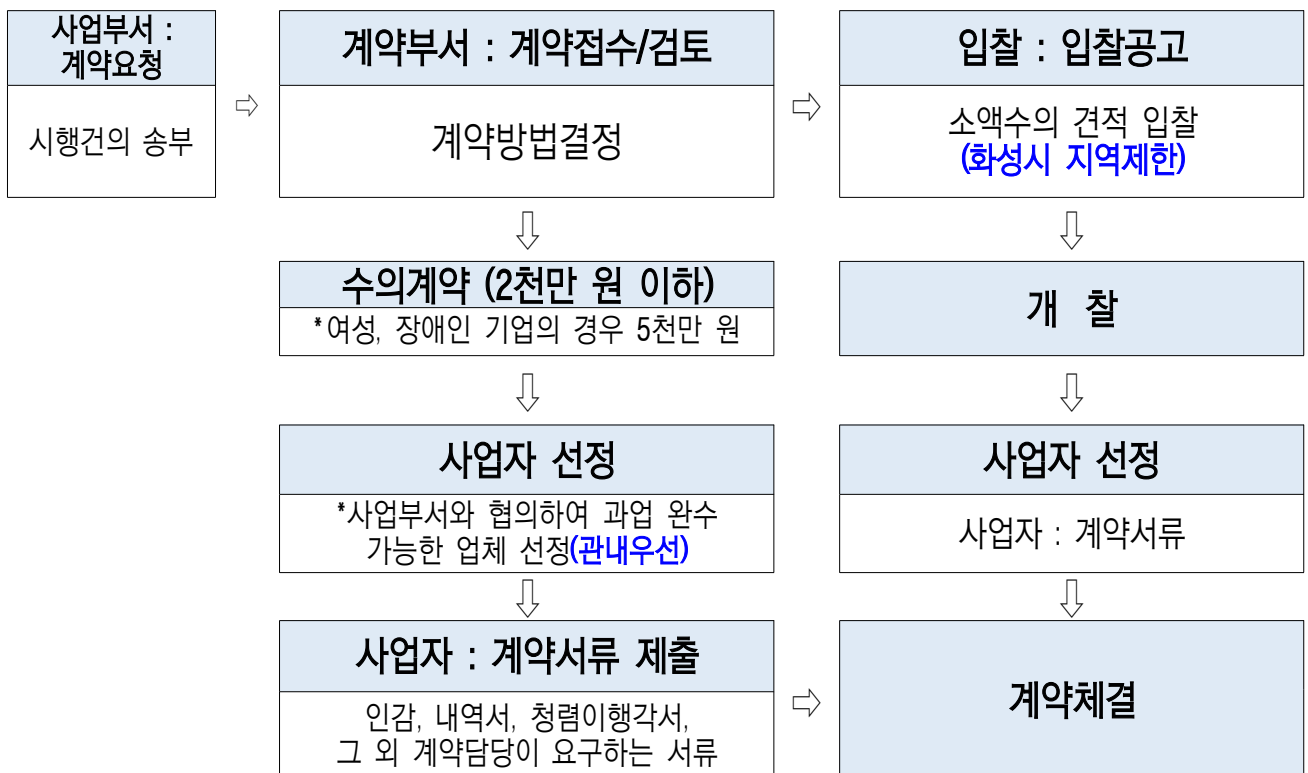
3

계약 진행 절차도

○ 입찰에 의한 계약



○ 수의계약



□ 공사업무

○ 업 종

구 분	면허명	근거규정
건 설	종합건설업, 전문건설업	건설산업기본법
전 기	전기공사업	전기공사업법
정보통신	정보통신공사업	정보통신공사업법
소 방	전문소방시설공사업, 일반소방시설공사업(기계, 전기)	소방시설공사업법
문 화 재	문화재수리업(종합, 전문)	문화재 수리 등에 관한 법률

○ 유의사항

- 지방재정관리시스템(e-호조시스템) 연계 후 기안하고 결재완료 후 지방 재정관리시스템 상 필히 계약요청등록
- 계약금액에 따른 계약심사 확인(추정금액 1억원 이상)
- 계약금액별 사무전결규칙에 따른 결재선 확인
- 수의계약 시 관외업체사유서, 수의계약사유서 등 확인
- 추정금액 1억원 이상 공사에 적용되는 신기술, 특허공법은 공법선정위원회를 통해 반영
- 설계당시 폐기물이 100톤이상 나올 것으로 예상되는 경우 별도 발주

○ 계약시행

- 계약부서는 낙찰된 업체의 적격심사 실시 후 적격인 경우 업체로 계약 체결 공문 시행(※전자공개수의계약은 적격심사 미실시, 수의계약시 계약 금액에 따른 네고율 적용(수의시담) 및 업체로 계약체결 안내문 발송)
- 감독부서는 낙찰된 업체와 낙찰금액으로 설계내역서 조정 후 계약일자 및 착공일자 협의하여 계약부서로 통보
- 계약부서는 나라장터시스템 상 계약체결
- 감독부서는 업체로부터 착공(수)계 및 착공(수)관련 서류 2부 제출받아 계약부서로 원본 1부 별도 제출
- 감독부서는 계약기간 내 공사(용역) 감독 실시
- ※ (물품)계약기간 내 물품 납부여부 확인

○ 계약완료

- 감독부서는 준공완료전 업체로부터 준공계, 준공검사원, 준공내역서 등을 2부 제출받아 계약부서로 서류검토 이후 원본 1부 별도 제출
- ※ (공사)해당공사명으로 기재된 고용산재가입증명원 가입 및 완납증명원 필히 제출
- ※ (용역)손해배상증권 필히 확인(기술용역)

- ※ (물품)업체가 물품납품 후 나라장터로 검사검수요청서 제출
- 계약부서는 감독부서로 감사의뢰 공문 발송
 - ※ 3천만원 미만은 준공검사조서 생략가능(감독관 검사후 조서 제출)
 - ※ 준공계 제출후 14일이내 준공검사 완료
 - ※ (물품) 계약부서가 검사검수요청서 감독부서로 송부
- 감독부서는 준공검사조서 작성 후 계약부서로 제출
 - ※ (물품) 물품 → 검사조서 작성 후 계약부서로 제출 / 관급자재→ 검사검수요청서 및 물납영수증 제출
- 계약부서는 감독조서 준공금액으로 e-호조 검사(수) 요청
- 감독부서는 e-호조 검사(수)등록 및 분개정보 입력
- 계약부서는 청구서류 확인 후 대금 지급

□ 용역업무

○ 업 종

구 분	면허명	근거규정
건설기술	계획·조사, 설계, 감리 등	건설기술진흥법, 기술사법 엔지니어링산업 진흥법
	측량(측지, 공공, 일반, 연안조사, 항공촬영업, 공간영상도화업, 영상처리업, 수치지도제작업, 지하시설물, 지적)	측량·수로조사 및 지적에 관한 법률
	안전진단전문기관	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법
건축	건축사업무신고	건축사법
전 력	전력설계 및 감리업	전력기술관리법
	전기안전관리대행사업자	전기사업법
소프트웨어	소프트웨어사업자	소프트웨어산업진흥법
청소등 일반용역	위생관리용역업, 저수조청소업, 근로자파견사업	공중위생관리법, 경비업법, 수도법, 파견근로자보호등에 관한 법률
건설폐기물	건설폐기물 수집·운반업 및 중간처리업	폐기물관리법
석면조사	석면조사기관	산업안전보건법
보 험	보험업	보험업법

○ 유의사항

- 사업에 따른 기술용역과 일반용역 구분
- 계약금액에 따른 계약심사여부 확인(추정금액 5천만원 이상)
- 계약금액별 사무전결규칙에 따른 결재선 확인
- 수의계약 시 관외업체사유서 및 수의계약사유서 확인

- 중기간 경쟁인지 확인(1천만원 이상의 용역의 경우 직생 확인)

○ 계약시행: 상동

○ 계약완료: 상동

□ 물품업무

○ 업 종

구 분	면허명(내용)	근거규정
물품계약 (입찰 및 수의계약)	관내업체 간 직접계약	지방계약법
조달구매	조달청이 업체와 계약한 물품을 구매(조달구매 및 다수공급자2단계경쟁)	조달사업에 관한 법률
조달청의뢰 총액계약	조달청에 계약의뢰	지방계약법
유 류	석유판매업	석유 및 석유대체연료사업법
의료기기	의료기기 판매업	의료기기법
인쇄 등 중소 기업자 간 경쟁제품	면허제도는 아니나, 공장 등 직접생산요건 반드시 필요	중소기업제품 구매 및 판로 지원에 관한 법률

○ 유의사항

- 계약금액에 따른 계약심사여부 확인(추정금액 2천만원 이상)
- 계약금액별 사무전결규칙에 따른 결재선 확인
- 중소기업간 경쟁제품인지 확인(중소기업확인서 필수, 추정가격 1천만원 이상인 경우 직접생산증명서 확인)

※ (중기부 고시) 중소 사업자간 경쟁제품 및 공사용 자재 직접생산 대상품목 지정내역 참고

○ 계약시행: 상동

○ 계약완료: 상동

□ 조달계약

○ 구 분

구 분	내 용
총액계약	계약목적물 전체에 대하여 총액으로 체결하는 계약
단가계약	여러기관이 사용하고 수요빈도가 높은 물품(공정)을 미리 단가를 정하여 계약체결
제3자단가계약	계약방법의 특례로서 각 수요기관에서 공통적으로 사용하는 물자로 수요기간에서 직접 계약자에게 납품 요구
다수공급자계약	제3자 단가계약과 동일한 형태의 계약이나, 품질 · 성능 · 효율 등이 동등하거나 유사한 제품을 공급하는 다수의 공급자와 계약

○ 유의사항

- 계약심사의 대상은 아니나 계약금액에 따른 일상감사 여부 확인
- 계약금액별 사무전결규칙에 따른 결재선 확인
- (물품) 조달물품매입품의 및 요구서 첨부
- (물품) 다수공급자계약(MAS) 품목 중 중기간 경쟁제품 중소기업자간 경쟁 제품은 1억원 이상 납품 요구 시 다수공급자 2단계경쟁으로 진행
- (물품) 레미콘, 아스콘 10억이상 2단계 경쟁
- (물품) 조달청과 3자단가 계약한 제품: 1억이상도 바로 구매
- (물품) 2단계경쟁 제안요청기간은 제안요청일, 제안평가일, 공휴일 제외 만 5일이므로 계약시 참고하여 의뢰조달물품매입품의 및 요구서 첨부

○ 총액계약

- 계약부서는 나라장터시스템에서 조달청에 계약의뢰요청서 작성 및 송신
 - ※ (공사) 사업부서에서 공사개요서, 원가계산서 및 내역서(XML 및 XIX), 공사기간 산정근거, 입찰참가자격 검토, 신기술특허협약서(필요시), 긴급 입찰사유서(필요시) 준비
- 조달청 계약체결 후 나라장터로 계약서 수신
 - ※ (공사) 사업부서에서 착공일 협의 후 조달청 최종 계약 체결
- 감독부서는 계약기간 내 물품납품여부 확인

○ 일반 조달구매

- 계약부서는 나라장터시스템에서 물품 주문 후 분할납품요구서 감독부서로 송부
- 감독부서는 계약기간 내 물품 납품여부 확인

○ 다수공급자경쟁 2단계 경쟁

- 계약부서는 제안요청(요청일, 평가일, 공휴일 제외 만5일) 후 부서에서 정한 제안서 평가기준에 따라 제안서평가 후 업체 선정
- 계약부서는 나라장터시스템에서 물품 주문 후 분할납품요구서 감독부서로 송부
- 감독부서는 계약기간 내 물품납품여부 확인

○ 지역기업의 개념

- 본사와 생산시설이 화성시에 소재한 기업

다만, 글로벌, 대기업 등은 본사 또는 생산시설이 시에 소재한 경우도 지역기업으로 본다.

ex. (본사) 서울시 강서구, (생산시설) 화성시 ⇒ 지역기업

(본사) 화성시, (생산시설) 시흥시 ⇒ 지역기업

- 훈령 제240호 화성시 지역기업 생산품 및 서비스 우선구매 규정에 따라 물품 등의 제조·구매, 공사·용역 등을 계약하는 경우 지역기업 우선 고려

○ 지역기업 생산품의 범위

- 지역기업 생산품
- 전문건설업(전문·냉난방·통신·전기 등)
- 용역·서비스·인력 등 제공 기업
- 지역기업이 생산하지 않는 물품의 대리점

○ 적용기관

- 시 본청·직속기관·출장소·사업소·읍면동
- 화성시의회사무국
- 시 출자·출연기관

○ 적용범위

- 市 예산으로 구입하는 모든 분야에 적용
- 다만, ‘상위법 우선의 원칙’에 따라 「국가계약법」, 「지방계약법」 등 공공기관의 계약과 관련된 그 밖의 법령에 위배되지 않는 범위에서 적용한다.
- 부서 자체 계약 건에도 적용(500만 원이하)

○ 우선구매 세부 절차

1인 수의계약

추정가격 2천만원 이하

- 2천만원 이하 공사·용역·물품 등 1인 수의계약 발주 시 반드시 지역기업 반영(기업소재 및 대표자 관내거주 시 우선검토)
- 사업부서에서 발주 전 시장조사 등을 통해 지역기업 사전 확인

2인 이상 수의견적 공고

추정가격 2천만원 초과

- 화성시 소재 기업 지역제한
- 사업부서에서는 실시설계 용역 단계부터 계약부서에 지역기업 생산 관급 자재 여부 사전 확인 후, 실시설계 준공처리
- 계획(기획)단계부터 지역기업의 우수(특허, 신기술, 조달우수구매 인증 등) 제품 활용
- 공사·용역시 관급자재는 지역기업 제품 등을 우선 반영 실시
- 관외기업 발주 시 지역 기업 참가 가능영역 동시 검토 추진

조달물품 구매계약

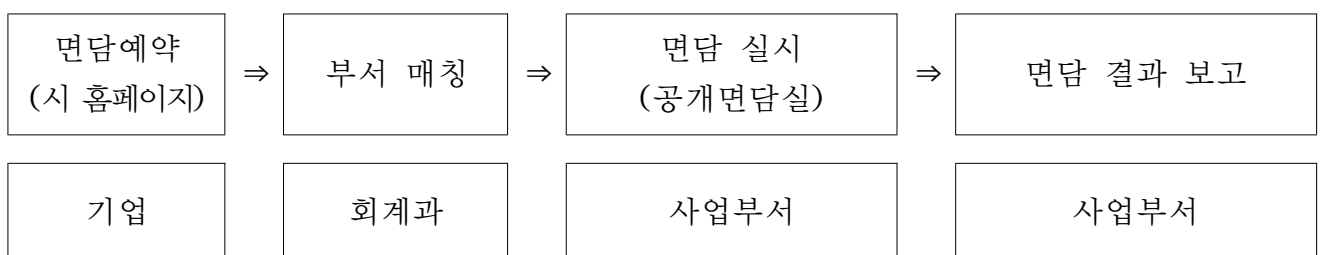
- 지역기업 조달등록 제품 반영 후 계약부서에 발주 의뢰
- 지역제품의 없을 경우 지역기업 대체 및 유사제품 반영 검토
- 계약부서 조달등록 지역기업 생산품 등 현황조사 후 홍보 실시(매분기)

※ 지역기업 미 이용 시 사유서 제출 사항

- 지역기업 생산품이 없는 경우
- 품질, 성능이 현저히 떨어지거나 가격이 현저히 비싼 경우
- 그 밖의 부득이한 경우 구체적인 사유 작성
- 계약의뢰 시 계약부서에 사유서 제출
(부서 자체계약은 내부결재 후 자체보관)

○ 공개면담실 운영

- 기업의 우수제품을 직접 홍보·판매를 위한 공개 면담 제도 시행
- 투명하고 공정한 계약 업무 추진



5

추정가격별 계약방법

○ 조달청을 통한 구매 (관급자재, 물품)

- 「조달사업에관한법률」 제5조의2에 따라 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등재 되어 있는 수요물자의 경우 **조달구매가 원칙**

○ 1인 견적에 의한 수의계약 ※조달청 구입이 불가능한 경우(관급자재, 물품)

구 분	추정가격	근거법령 및 내용
종합공사	2천만원 이 하	「지방계약법시행령」 제25조, - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (행정안전부 예규)의 「제5장 수의계약 운영요령」 ⇒ 입찰에 의하지 않고 1인으로부터 견적서를 제출 받아 수의계약 체결
전문공사		
전기, 정보통신, 소방, 기타공사		
용역, 물품		
건설기술용역		
안전진단용역		

※ 여성기업, 장애인 기업, 사회적 기업 - 5천만원 이하 1인 수의계약 가능

○ 소액수의 견적입찰

구 분	추정가격	근거법령 및 내용
종합공사	2천초과~4억이하	「지방계약법시행령」 제25조제1항5호, - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (행정안전부 예규)의 「제5장 수의계약 운영요령」 ⇒ 수의계약의 범주에 속하나, 전자입찰 방식으로 낙찰자를 선정 하며, 적격심사 비대상. 사·군·구관내로 제한 할 수 있음 ※ 용역, 물품은 참가자격에 소기업, 소상공인으로 제한
전문공사	2천초과~2억이하	
전기, 정보통신, 소방, 기타공사	2천초과~1.6억이하	
용역, 물품	2천초과~1억이하	

○ 제한경쟁 입찰(지방계약법 예규 제4장)

제한의 종류	제 한 요 건	비 고
① 계약목적물과 동일한 종류의 실적으로 제한	공사 - 추정가격 30억 원 이상 종합공사 - 추정가격 3억 원 이상 전문·그밖의 공사 <별표> 특수한 기술·공법이 요구되는 공사	○ 시설공사를 시공 실적 규모·양으로 제한하는 경우 해당공사 규모의 1/3을 원칙으로 하되 공사의 특성 경쟁성 공사의 난이도 계약방법 등을 고려하여 조정할 수 있음 ○ 시설공사를 금액으로 제한하는 경우 해당공사 추정가격 1배에서 시공 능력·평가기능이 관급자재를 포함하는 경우 추정가격 1배 이내에서 제한
	물품 용역 <별표> 기획재정부장관이 정하여 고시한 금액 이상 특수한 설비·기술이 요구되는 물품제조 - 기획재정부장관이 정하여 고시한 금액 이상 특수한 기술이 요구되는 용역	
② 기술보유 제한	공사 <별표> 특수한 기술·공법이 요구되는 공사	
	물품 용역 <별표> 특수한 기술이 요구되는 물품제조·용역	
③ 시공능력 평가액 제한	공사 - 추정가격 30억 원 이상 종합공사 - 추정가격 3억 원 이상 전문·그밖의 공사	계약목적물 추정가격의 2배 이내에서 제한

제한의 종류		제 한 요 건	비 고
④ 지역제한	공사	○ 추정가격 100억 원 미만 종합공사 ○ 추정가격 10억 원 미만 전문공사, 전기·그 밖의 공사	⇒ <u>경기도로 지역 제한</u> 하여 입찰 적격심사 대상임 ※ <u>물품·용역 사전 규격공개 의무화 (5일, 긴급 3일)</u>
	물품 용역	○ 행정안전부장관이 고시한 고시금액 미만 시·도(세종시 제외) 일반용역·물품 ○ 추정가격 5.0억 원 미만 세종시, 시·군·구 일반용역·물품 ○ 기획재정부장관이 고시한 고시금액 <u>(추정가격 3.3억 미만) - 개정</u> 건설기술용역 ○ 추정가격 1.5억 원 미만 안전점검 및 정밀안전진단용역	
⑤ 설비 제한	물품	○ 특수한 설비가 요구되는 물품제조	
⑥ 유자격자 명부 제한	공사	○ 시·도지사가 공사 성질별·규모별 유형화 및 제한기준을 정하여 등록한 사업자로 제한	
⑦ 물품납품능력	물품	○ 특수한 성능·품질이 요구되는 경우 해당 인증 등을 받은 물품인지 여부	
⑧ 중소기업자	물품	○ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 중소기업제품구매촉진법 제2조의 중소기업자로 제한	
⑨ 소기업, 소상공인	물품	○ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조의2 제2항제1호에 따른 제한경쟁입찰 방법에 따라 물품 제조·구매 계약을 체결하는 경우에는 같은 항에 따른 공동사업에 참여한 소기업 또는 소상공인(해당 물품 등을 납품할 수 있는 소기업 또는 소상공인)	
⑩ 벤처기업, 소상공인, 소기업, 창업기업, 중소기업자	물품 용역	○ 추정가격 1억원 미만 물품 또는 용역을 제조·구매 계약을 체결하는 경우에는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제1항에 따른 벤처기업, 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인, 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「중소기업창업 지원법」 제2조제3호에 따른 창업기업 ○ 추정가격이 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만 추정가격 1억원 이상인 물품 또는 용역을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업 기본법」 제2조에 따른 중소기업자	

※ 다음 각 호 중 2개 항목 이상을 중복적으로 제한할 수 없다.

① 동일실적 ② 기술의 보유상황 ③ 시공능력평가액 제한 ④ 지역제한 ⑤ 설비제한
 ⑥ 유자격자 명부에 따른 제한 ⑦ 물품의 납품능력 ⑧ 중소기업자 ⑨ 벤처기업
 ⑩ 소상공인 ⑪ 소기업 ⑫ 창업기업

<예외> 특수한 기술이나 공법이 요구되는 공사(별표에 해당하는 공사)의 ④와①, ④와② 또는 ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫와 각 호의 어느 하나와는 중복하여 제한할 수 있다.

[[예시] 중소기업자+동일 실적, 중소기업자+기술의 보유상황, 중소기업자+지역제한, 중소기업자+설비제한 등]

<별표>

특수한 기술·공법·설비 등이 필요한 공사와 물품의 제조·구매

1. 특수한 기술이 필요한 공사(시행령 제20조 제1항 제2호 관련)

① 터널공사 ② 활주로공사 ③ 지하철공사 ④ 저수·유조 하천공사, 수중작업을 수반하는 공사
 ⑤ 댐 축조공사 ⑥ 취수장·정수장·유수지·오수처리장 공사로서 수중작업을 수반하는 공사
 ⑦ 송·배수관공사 ⑧ 수중관·사이폰·저수지 또는 제방공사 ⑨ 매립지 등 연약지반 파일·우물통 공사를 수반하는 공사 ⑩ 독크 축조공사 ⑪ 간척(방조제)·매립공사 ⑫ 항만법 제2조 항만시설공사, 어촌·어항법 제2조 어항시설공사 ⑬ 장대교(길이 100m 이상) 제작·가설공사 ⑭ 철도·철도궤도공사 ⑮ 정밀 시공이나 위험을 수반하는 기계설치공사 ⑯ 발전·변전·송전·배전설비공사 ⑰ 전기철도·전차시설공사 ⑱ 정밀시공·고위험 전기기계 설치공사 ⑲ 신호집중제어·특수제어장치 설치공사 ⑳ 자동신호·연동장치공사 ㉑ 원형차량감지기 설치공사 ㉒ 문화재보수공사 ㉓ 차선도색공사 ㉔ 도로봉합제 이용 신축이음·균열보수공사 ㉕ 상수도관 세척갱생공사 ㉖ 하수도 흡입준설공사 ㉗ 심정공사 ㉘ 산간벽지 등 특수지역에서 시공하는 군사시설공사 ㉙ 하천환경정비사업 ㉚ 그 밖의 특수한 기술이 필요한 공사로서 해당 지방자치단체 계약심의위원회에서 필요하다고 인정하는 공사

2. 특수한 공법이 필요한 공사(시행령 제20조 제1항 제2호 관련)

① 스펀공법·철골공법에 따른 공사
 ② 파시공법 등 관련 중앙행정기관의 장이 특수공법으로 지정·고시한 공법에 따른 공사

3. 특수한 설비 등이 필요한 물품의 제조·구매(시행령 제20조 제1항 제3호·제10호 관련)

① 특수한 품질·성능보장을 위해 특수한 설비와 기술을 필요로 하는 경우
 ② 특수한 품질·성능보장을 위해 법령에 따른 특정인증 획득이 필요한 경우
 ㉠ 『산업표준화법』 제15조에 따른 인증을 받은 제품 또는 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체 표준 제품
 ㉡ 『환경기술 및 환경산업 지원법』 제17조에 따라 환경표지의 인증을 받은 물품
 ㉢ 『자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률』 제33조에 따른 기준에 적합하고 『산업기술혁신촉진법 시행령』 제17조 제1항 제3호에 따른 품 질인증을 받은 재활용제품
 ㉣ 『자연재해대책법』 제61조에 따라 지정·고시된 방재신기술을 활용한 물품
 ③ 특수설계·특수사양에 따른 선박의 제조

○ 경쟁입찰계약

구 분	계약방법	해당사항
일반경쟁	일정한 자격을 가진 희망자 모두를 대상으로 하여 경쟁입찰에 참가하도록 한 후 그중에서 유리한 조건을 제시한 자를 선정하는 방법	- 당해 입찰목적물의 제조·공급에 필요한 시설, 점포를 소유하고 있는 자 - 관련법령의 규정에 의한 면허, 허가, 인가, 등록을 받은 자
	○ 추정가격 100억원 이상인 종합공사 ○ 추정가격 10억원 이상인 전문공사, 전기, 정보통신, 소방, 기타공사 ○ 추정가격 5억원 이상인 물품, 일반용역 ○ 추정가격 3.3억원 이상인 건설기술용역 ○ 추정가격 1.5억원 이상인 안전점검 및 정밀안전진단용역	

6

물품 및 관급자재 구매

○ 계약법 상의 물품 및 관급자재 구매

구 분	근거법령 및 내용
조달청을 통한 구매 ※ 다수공급자계약(MAS)과 제3자 단가계약	「조달사업에관한법률」 제5조의2에 따라 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등재 되어 있는 수요물자의 경우 조달구매가 원칙
1인 견적에 의한 수의계약 (2천만원 이하) ※ 조달청 구입이 불가능한 경우(관급자재, 물품)	「지방계약법시행령」 제25조, - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)의 「제5장 수의계약 운영요령」 ⇒ 입찰에 의하지 않고 1인으로부터 견적서를 제출 받아 수의계약 체결
소액수의 견적 입찰 (2천만원 초과 ~ 1억원 이하)	「지방계약법시행령」 제25조제1항5호, - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)의 「제5장 수의계약 운영요령」 ⇒ 수의계약의 범주에 속하나, 전자입찰 방식으로 낙찰자를 선정 하며, 적격심사 비대상. 시군·구관내로 제한 할 수 있음 ※ 용역, 물품은 참가자격에 소기업, 소상공인으로 제한
경기도 입찰 (1억원 초과 ~ 5억원 이하)	- 지방계약법 시행령 제20조, - 지방계약법 시행규칙 제24조, - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)의 「제4장 제한입찰 운영요령」 ⇒ 경기도로 지역제한 하여 입찰, 적격심사 대상임. ※ 물품과 용역 사전 규격공개 의무화 (5일간 - 긴급 시 3일간)

※ 수의·조달 구입은

- 신속한 과업 수행으로 **긴급한 공사 대처** 가능
- **검증 된 시공능력**
- **지역경제 활성화 기여**

※ 입찰·다수공급자계약(MAS)은

- 공평한 기회 제공으로 중소기업 육성이라는 **사회적 가치 실현**

※ 관급자관급과 도급자도급 비교

구 분	의미	자재	시공	도급비
관급자관급	관급자재 납품업체가 시공하는 관급자재	관급자재	납품업체	-
도급자관급	도급업체가 시공하는 관급자재	관급자재	도급업체	시공비

구 분	다수공급자계약(MAS)제도	제3자 단가계약제도
정의	- 물품의 다양성 부족과 품질 저하의 문제점이 지적됨에 따라 다수의 공급자를 선정, 경쟁을 유도하고 수요기관의 선택권을 제고하는 제도	- 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 물품을 제조 구매 및 가공 등의 계약을 할 때 미리 단가만을 정하여 계약체결하고, 각 수요기관에서 계약상대자에게 직접 납품요구하여 구매하는 제도
계약방법	경쟁	단독
구매상한	- 중소기업자간 경쟁제품 1억 원 미만 (그 외 5천만원 미만) - 2단계경쟁을 통해 구매할 경우에 한하여 상한 없음	없음
대상품목	- 규격이 확정되고 상용화된 물품 - 단가계약이 가능한 물품 - 기타 조달청장이 필요하다고 판단하는 물품	- 특정 규격 물품 - 우수조달물품
계 약 자	다수업체(5개사 이상)	단일업체
구매 시스템	나라장터 제안요청서 작성 및 송신(화성시) → 제안요청서 수신 및 제안서 작성(조달업체) → 제안서평가 및 계약업체 선정(화성시) → 납품요구(화성시) → 납품(조달업체) → 물품검사 및 수령(화성시) → 대가 지급(조달청) → 대금청구 고지서 발급(조달청) → 청구금액 입금(화성시)	나라장터 납품요구(화성시) → 납품(조달업체) → 물품검사 및 수령(화성시) → 대가지급(조달청) → 대금청구 고지서 발급(조달청) → 청구금액 입금(화성시)
근거	조달사업에 관한 법률 제11조, 제12조, 제13조 같은 법 시행령 제11조	

■ 공사·용역·물품 검사자, 검수자, 입회자 지정 ■

○ 관련규정

- ☞ 지방계약법 제17조(검사) 및 시행령 제64조(검사)
 - 계약금액 3천만원미만은 검사조서 작성 생략 가능
- ☞ 화성시 물품관리조례 제29조
 - 물건의매입, 기타 ; 검사-사업담당자, 검수-(분임)물품출납원, 입회-회계관계공무원
- ☞ 화성시 시설공사 검사업무규정 제6조 별표 공사금액별 검사 입회기준표

○ 계약 목적·금액별 검사·검수·입회자 지정기준(화성시 시설공사 검사업무규정 별표1)

구 분	금액별	검사자	검수자	입회인
공사·용역	5억원이상	당해공사에 부합되는 기술직(5급)		회계관계공무원 (5급)
	5천만원~5억원	당해공사에 부합되는 기술직(6급)		회계관계공무원 (6급)
	5천만원미만	당해공사에 부합되는 기술직(7급)		회계관계공무원 (7급)
물품	매입, 수리, 수선, 기타	시설공사 검사업무규정 준용	분임물품출납원	시설공사 검사업무규정 준용
	관급자재		공사감독공무원	분임물품출납원

※ 용역·물품계약도 시설공사 검사업무규정에 준해 계약금액별 검사 및 입회자를 지정

※ **검사**: 계약목적물이 관련법령에 적합하고 구매규격·시방서대로 제조·설치되어 있는지 여부를 관능검사 및 이화학시험으로 확인 하는 것

※ **검수**: 검사에 합격한 계약목적물이 손상 또는 훼손이 없고 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지 여부를 확인하는 것

※ **입회**: 검사, 검수시 현장에 함께 참석하여 지켜보는 것

■ 차세대지방재정 검수하는법 ■

1. 검수 결재라인 잡기

차세대지방재정 메인화면 → 전자결재 체크 → 결재환경(결재선 관리) → 신규 (오른쪽 하단) 클릭 → 결재선 정보 활성화 되면 업무 구분을 (계약)검사수 등록결재로 체크, 결재선명 입력, 직책란에 담당자(주무관), 팀장님(팀장님) 입력 → 저장

2. 검수하기

차세대지방재정 메인화면 **계약관리** → 검사(수)관리[검사(수)조회 및 등록] → 조회(검수할 사업 더블클릭) → 검수정보 입력[①검수일자(검사 완료일) ②검사자 및 입회자 입력(3천 이하 사업 감독관이 검사자로 입회자 없음, 그 이상 사업 화성시 시설공사 검사업무규정 참고), ③검수내용 입력]

이후 검수요청에 있는 사업 체크, 첨부문서에 있는 서류제출여부 체크
 → 1.에서 잡은 결재경로 클릭 후 결재요청 → 팀장님께 결재 요청

검사 (수) 등록

※ 잔액미납 검수요청 자료에 입력된 분개정보는 존재합니다. 결재취소를 원하시는 경우 분개정보를 먼저 삭제해야 합니다.
 분개삭제: 화면하단 승인요청 버튼 좌측의 '삭제'버튼 클릭

▶ 검수요청 총 1 건

순번	세부사업명	집행연도	통계목	원안행위금액 (A)	기검수액(B)		검수요청액	검수액(C)		물품구입총액	지출
					검수액	수수료		검수액	수수료		
☒	1	시·의회청사 및	2023	공공운영비	22,686,400	0	0	22,686,400	22,686,400	0	0
합계					22,686,400	0	0	22,686,400	22,686,400	0	0

▶ 구입물품상세 총 0 건

구입물품순번지정 기타비용자동안분 삭제

검수요청순번	품명	규격	단위	요청수량	검수수량	단가	요청금액	검수금액	부대비용	공사용자재
등록된 내용이 없습니다										

기타부대비용: 0 구입물품합계: 0 총계: 0

▶ 첨부문서 ☐ 서류제출여부 ※ 첨부문서를 전자적으로 진행합니다.
 [안내] 1개 100MB 이하, 총 300MB 이하, 100개 이내(파일 경우 zip으로 등록)
 파일이 네트워크 상에 저장되어 있는 경우 등록불가, 본인PC로 이동 후 등록

파일추가 파일삭제

다시 동일 검수 건으로 들어가서 분개 검증 진행(분개정보 - 다중분개)
 → 승인요청 *분개 반려 시 경리팀 다중분개 담당 주사님께 문의

검사 (수) 등록

▶ 결재선 총 3 건 ※ 결재선은 결재선관리 메뉴에서 등록가능합니다. 검수등록결재 결재선관리

결재구분	결재자	직책	결재대행구분	대행자/인수자	처리일시	결재의견/자시사항
기안	우혜식	주무관				
검토	연건주	팀장				
전결	이은형	과장				

▶ 공유명령 총 0 건 담당자공제 공유자 상세보기 추가 삭제 공유그룹

공유자	부서
등록된 내용이 없습니다	

▶ 분개정보 총 0 건 초기화 다중분개 열삭제

상태	업무유형	차변		대변		자산여부
		계정과목	금액	계정과목	금액	
등록된 내용이 없습니다						

분개정보

다중분개 삭제

업무코드명	계정과목명	차변금액	대변금액	현금흐름명	자산여부
시설비-지급수수료 검수	지급수수료	20,520,000			
시설비-지급수수료 검수	일반미지급비용		20,520,000		
	합계	20,520,000	20,520,000	차변대변정상	

검수조서출력 계약대장확인 원안행위확인

승인요청

■ 차세대지방재정 자금배정 ■

차세대지방재정 메인화면 자금관리 → 자금배정(수시배정요구등록) → 수시
배정요구 → 조회

해당 예산 더블클릭 → 하단 신규 버튼 클릭 → 저장

승인대상자, 요구사유, 요구금액 입력 후 저장 → 하단 승인버튼 클릭

■ 보험료 사후정산 ■

① 사후정산 대상 보험료

- 국민건강보험법의 국민건강보험료
- 노인장기요양보험법의 노인장기요양보험료
- 국민연금법의 국민연금보험료
- 퇴직급여충당금 및 건설근로자 퇴직공제부금 등

② 보험료 정산 대상 계약

- 공사계약, 용역계약, 물품제조 계약

③ 보험료 정산 대상 제외 계약

- 보험료 산정이 되지 않는 계약
 - **물품구매 계약 등** 노무비가 없는 계약
- 원가계산 기준*에서 보험료 비목이 없는 경우
 - **원가계산방법에 따른 학술연구용역*** 예정가격 작성 등
 - * 다른 법령에서 규정하고 있는, 원가계산에 따른 예정가격을 결정하는 대가기준
 - ** 행정안전부예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제2장 제5절 제4관 학술연구 원가계산
- 원가계산 기준에서 인건비 등(또는 노임단가)에 사후정산 대상 보험료가 포함되어 있고 별도로 보험료 산정이 안 되는 경우
- 그 외 계약담당자가 보험료 반영 및 정산 업무가 불가능하다고 판단하는 경우

④ 계약별 보험료 관련 법령

- 공사 : 건설산업기본법 제22조제5항, 동법 시행령 제26조의2
- 현재 용역, 물품제조 계약의 보험료 관련 법령은 없음

⑤ 계약별 보험료 산정 기준

- 동일한 적용 기준
 - ① 계약기간이 **1개월 이상인 계약**
 - 계약기간이 **1개월 미만인 계약은 사후정산 대상 보험료를 반영하지 않음**
 - ② **입찰공고일 당시의 요율**을 적용

- 입찰공고를 하지 아니하고 도급계약을 체결하는 경우에는 계약일을 말함
- 수의계약 안내공고는 안내공고일, 다른 수의계약은 계약체결일을 기준으로 함

③ 입찰공고문의 기초금액(또는 예정금액)을 기준함

○ 계약목적물 별 보험금 계상 기준

- 공사 : 국토교통부 고시 「사회보험의 보험료 적용기준」
- 용역, 물품제조 : 국민연금법, 국민건강보험법, 노인장기요양보험법

⑥ 계약체결시 주의할 사항

○ 계약금액에 반영한 사후정산 대상 보험료 확인

- 입찰공고상의 보험료를 조정 없이 반영하였는지 여부를 확인
- 「지방계약법 시행령」 제8조제2항에 해당하는 계약은 보험료의 산정 기준을 바르게 적용*하여 적정금액을 계상하였는지 여부를 확인
* 신의성실의 원칙에 위배하여 과다·과소 계상하였다면 재조정하여야 할 것임
- 내역입찰의 경우 계약체결 전에 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 (이하 “예규 「입찰·계약 집행기준」 이라 함) 제1장 / 제2절 내역입찰 집행 / “3. 낙찰자의 산출내역서 조정” 규정에 따라 비목별·항목별 금액의 수정이 가능

- 입찰공고상의 보험료를 계약금액에 그대로 반영하지 않고 계약을 체결한 경우에는 계약당사자가 협의하여 계약상대자가 총액입찰 금액의 변경없이 산출내역서를 수정하여 원래의 산출내역서를 대체할 수 있음

⑦ 계약 이행 중 보험료 관련 금액의 조정

○ 계약 일반조건*에 따른 국민건강보험료 등의 보험료 조정

- 설계서 등의 변경으로 인하여 직접노무비가 증·감될 경우 그 증·감 비율만큼 보험료를 조정해야 함

* 공사 : 예규 「입찰·계약 집행기준」 제13장 / 제9절 / “11-나”

용역 : 예규 「입찰·계약 집행기준」 제14장 / 제8절 / “10-나”

물품제조 : 예규 「입찰·계약 집행기준」 제15장 / 제8절 / “6-나”

- 설계변경(과업내용의 변경 · 수량조절)으로 인한 계약금액의 조정
 - 계약금액의 증감분에 대한 승률비용에 해당하므로 **산출내역서의 승률 비율에 의하되** 설계변경 당시(과업내용을 변경한 당시, 수량을 변경한 당시)의 **관계법령에서 정한 율을 초과할 수 없음**
 - * 공사 : 예규 「입찰 · 계약 집행기준」 제13장 / 제7절 / “1-라” 설계변경
 - 용역 : 예규 「입찰 · 계약 집행기준」 제14장 / 제6절 / “1-라” 과업내용의 변경
 - 물품제조 : 예규 「입찰 · 계약 집행기준」 제15장 / 제6절 / “1” 수량조절
- 물가변동으로 인한 계약금액의 조정
 - 품목조정률은 「지방계약법 시행규칙」 제72조 제1항**부터 제3항까지 정한 바에 따름
 - * 예규 「입찰 · 계약 집행기준」 제1장 / 제6절 / “2-가”
 - ** 등락율 =
$$\frac{\text{물가변동당시가격} - \text{입찰당시가격}}{\text{입찰당시가격}}$$
 - 지수조정률은 산재보험료(H) 산출방식**을 준용
 - * 예규 「입찰 · 계약 집행기준」 제1장 / 제6절 / “3-다-6)”
 - ** $H_0 = A_0(\text{입찰시점의 노무비 지수}) \times \text{입찰시 산재보험료율}$
 $H_1 = A_1(\text{물가변동시점의 노무비 지수}) \times \text{조정기준일 당시 산재보험료율}$

8 **보험료 정산**

- 정산대상 : **직접노무비** 대상에 한함(간접노무비 대상은 제외)
 - 다만, **계약목적물을 직접 시공하는 현장대리인***은 포함함
 - * 하도급의 현장대리인이 직접 시공을 하는 경우 직접노무비 대상으로 간주
- 정산방법 : 납입금액* 중 **사업주 부담금**을 확인하여 **일할 정산****
 - * 사업주와 개인의 부담금을 포함하여 납부한 금액
 - ** $(\text{사업주 부담금} \div \text{납부기간}) \times \text{실제로 투입된 일수}$
- 해당 비목의 보험료 내에서 실제 납입금액을 확인하여 그 차액분을 **감액 정산**함
 - 계약금액 기준으로 대가를 지급하는 것이 원칙이므로 실제 납입금액이 해당 비목의 보험료*를 초과하더라도 **증액 정산 불가**
 - * 정산 기준금액 : 공사원가계산서(또는 실적공사비 총괄 집계표)상 명시한 해당 보험료에 해당 보험료에 대한 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등을 합한 금액

○ 정산대상과 증빙서류

- 국민건강, 연금, 노인장기요양보험료: 보험료 납입완납증명서
- 퇴직공제부금비: 퇴직공제부금 완납 증명서
- 산업안전보건관리비: 세금계산서, 안전관리비 증빙사진(지급각서 및 대장 등)
- 환경보전비: 세금계산서, 환경보전비 증빙사진
- 건설기계대여대금 지급보증서: 현장별 보증서 및 납입액 완납 증명서
- 소방 손해보험공제비: 소방손해보험 납부증명서

① 일용근로자 : 실제로 투입된 일수만큼 납부한 경우

- 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서

② 상용근로자

- 소속 회사에서 납부한 납입확인서 + 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 확인할 수 있는 서류*
 - * 현장작업일지, 감독관 근무일지, 임금대장, 출근부 등 증빙서류
- 또는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서 (실제로 투입된 일수만큼 납부한 경우 외에는 위 서류*를 확인하여야 함)

○ 계약당사자가 협의하여 정산 횟수를 최소화할 수 있음

- 기성대가는 요율대로 수령하고, 준공(완료)*할 때 납입확인서를 확인하여 정산할 수 있음
 - * 장기계속계약의 경우에는 각 차수별 준공(완료)를 말함

○ 공동계약은 공동수급체의 구성원 각자의 이행내용에 따라 정산

- 계약금액을 공동수급체의 구성원 각자의 이행내용에 따라 나누어 구성원별로 직접노무비에 해당하는 보험료 금액 내에서 감액 정산
 - * 예규 「입찰·계약 집행기준」 제7장 / 제3절 / “7-나-2”

■ 기술지도 재해예방 계약 ■

- (주요 변경사항) ‘산업안전보건법’ 개정안 시행(2022. 8. 18)에 따라 기술지도 계약의무 주체의 변경(발주기관 의무화)
- (건설공사의 산업재해 예방지도) 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자가 해당 건설공사를 착공하려는 경우 지정받은 전문기관과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여 예방지도를 받는 것
- (계약대상 공사) 공사금액 1~120억원(토목공사는 150억원) 미만의 공사

제외대상	1. 공사기간이 1개월 미만인 공사 2. 육지와 연결되지 않은 섬 지역(제주특별자치도는 제외한다)에서 이루어지는 공사 3. 사업주가 별표 4에 따른 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임*하여 제18조제1항 각 호에 따른 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사 * 같은 광역지방자치단체의 구역 내에서 같은 사업주가 시공하는 셋 이하의 공사에 대하여 공동으로 안전관리자의 자격을 가진 사람 1명을 선임한 경우를 포함한다 4. 법 제42조제1항에 따라 유해위험방지계획서를 제출해야 하는 공사
------	---

○ (공사 별 업체선정 구분)

* (건설공사) 동법 별표19 제1호 나목의 지도인력기준 분야 1)에 해당하는 자 포함
→ 산업안전지도사 또는 건설안전기술사

* (전기공사 등) 동법 별표19 제2호 나목의 지도인력기준 분야 1)에 해당하는 자 포함
→ 산업안전지도사, 건설 전기안전기술사 또는 건설 산업안전기사 자격 취득 후 실무경력 9년 이상인 자

○ (계약의 체결) 공사착공일 전일까지 K2B전산시스템 발급 표준계약서 사용하여 체결

○ (기술지도 횟수)

3. 기술지도의 수행방법 - 가. 기술지도 횟수

1) 기술지도는 특별한 사유가 없으면 다음의 계산식에 따른 횟수로 하고, 공사시작 후 15일 이내마다 1회 실시하되, 공사금액이 40억원 이상인 공사에 대해서는 별표 19 제1호 및 제2호의 구분에 따른 분야 중 그 공사에 해당하는 지도 분야의 같은 표 제1호나목 지도인력기준란 1) 및 같은 표 제2호나목 지도인력기준란 1)에 해당하는 사람이 8회마다 한 번 이상 방문하여 기술지도를 해야 한다.

$$\text{기술지도 횟수(회)} = \frac{\text{공사기간(일)}}{15\text{일}} \quad ※ \text{단, 소수점은 버린다.}$$

○ (계약금액) 발주처와 지도기관이 협의하여 선정 / 15일 단위 1회 실시

※ 건설업 소규모 건설현장 재해예방을 위한 발주자 책무 부여 방안 연구 참조

※ 공사금액별 기술지도 1회당 단가(연구 제안)

구 분	3억원 미만	3억원 이상 20억원 미만	20억원 이상 40억원 미만	40억원 이상
건설공사	174,000 원	222,000 원	280,000 원	453,000 원
전기·정보통신· 소방공사	200,000 원			

○ (계약절차 변경) 추정가격 500만원 미만 사업부서에서 자체 계약 실시* 일상경비 교부

※ 회계과-452(2023.1.3.) 건설공사 재해예방 기술지도 용역 계약절차 변경안내 참조

■ 계약심의위원회 ■

1. 내 용

- 1) 대 상: 공사는 추정가격 50억 원 이상, 물품·용역은 10억 원 이상
- 2) 심의내용: 입찰참가자격, 계약체결방법, 낙찰자 결정방법 등

2. 업무절차

- 1) 심의안건에 따라 대면 또는 서면 개최여부 결정
- 2) 개최계획 수립 후 위원 및 부서 통보하고 개최 후 결과 통보

■ 하도급지킴이(공사) ■

1. 기 준

- 1) 3천만원 / 1개월 이상 공사일 경우 사용하는 시스템으로
선금고장·노무비계좌를 개설하도록 업체에게 요청하고, 시스템에
등록해야함
- 2) 해당공사가 있을 경우 공사감독관도 하도급지킴이 가입을 시켜야 함

2. 업무절차

- 1) 하도급지킴이 등록

The screenshot shows the '원도급계약목록' (Original Subcontract List) page. The top navigation bar has a red box around the '입찰' (Bidding) button. Below the navigation bar, there is a table with columns: '번호' (No.), '계약명' (Contract Name), '계약금액' (Contract Amount), '계약일자' (Contract Date), '계약종류' (Contract Type), and '계약상태' (Contract Status). The table contains several rows of contract data.

- 계약관리-원도급계약목록에서 나라장터 계약건 중 입찰건 확인

The screenshot shows the '원도급계약상세' (Original Subcontract Detail) page. The '계약정보' (Contract Information) section has a red box around the '원도급지킴이' (Original Subcontractor) field. Below this section, there is a table with columns: '구분' (Category), '내용' (Content), '금액' (Amount), '단위' (Unit), '비고' (Remarks), and '첨가' (Add). The table contains several rows of contract detail data.

- 해당공사명 클릭 후 하도금지킴이사용등록 버튼 클릭

- 감독관지출관련 및 대표감독관 여부 체크, 감독관 공종은 입찰 공고문 공종입력, 감독관 성명, 업종명 입력
※ 감독관 미조회시 담당자 가입시키고 추후 입력

2) 대금요청시 사용방법

- 업무자료 폴더내 하도금지킴이 대금청구시 담당 업무처리흐름도 참고하고, 신규 공사 감독관에게도 전달

계약관련 서류 제출 안내

※ 필 독

- **예정된 준공일이 지나 준공제 제출 시 「지방계약법」 제30조(지연배상금) 및 같은 법 시행규칙 제75조(지연배상금률)에 따라 지연배상금이 부과되며 10일 이상 지연될 시 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장 수의계약 운영요령<별표1>에 따라 3개월 간 관내 수의계약 체결 불가**하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

□ 낙찰예정자 등록 시 제출 서류(소액수의 입찰 또는 적격심사 입찰)

- 사업자등록증 사본
- 등기부등본(방문 당일 발급한 것)
- 인감증명서, 사용인감제
- 관련업 등록증(사업허가, 인가 면허, 등록, 신고증 등), 면허수첩 사본 등
- 통장 사본
- 중소기업경쟁제품 경우 직접생산증명서 및 중·소기업, 소상공인 증명서

※ 계약상대자가 낙찰자 결정 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 계약을 체결해야 함.

□ 계약체결시 제출 서류

서 류	유의사항
사용인감제, 인감증명서	
사업자등록증 사본	
관련 업 등록증 사본(사업허가, 인가, 면허, 등록, 신고증)	중소기업경쟁제품 경우 직접생산증명서 및 중소기업 증명서
면허수첩 사본	
법인등기부 등본	• 제출일 당일 발급분 • 개인사업자 해당 없음
통장사본	
직접생산확인증(사진 영상 촬영, 청소서비스 축제, 컴퓨터 관련 용역 등 중소기업 경쟁제품인 경우)	
소상공인, 중소기업 증명서	
각서	• 계약서초안 송신 시 파일로 송부 • 출력하여 원본 제출

※ 계약 시 유의사항

- 가. 계약보증금은 계약금액의 5% 이상으로 납부 * 2천만원미만 - 계약보증지급각서
- 나. 계약금액이 1천만원 이상인 경우 국세청 홈텍스에서 계약금액별로 인지세납부⇒G2B 계약체결
- 다. 공동도급인 경우에는 공동도급수급협정서 제출
- 라. 검측감리, 시공감리 및 책임감리 : 보험 또는 공제 증서 제출
- 마. 청렴계약이행서약서, 수의계약 체결 제한 여부 확인서(수의계약일 경우)

□ **용역** 제출 서류(2부를 작성하여 감독관 1부, 계약담당자 1부 제출)

구 분	제 출 서 류
착수 신고서	※모든 제출서류는 감독관을 경유 도장을 받아서 제출합니다. 1. 착수계 및 용역공정예정표 2. 계약내역서 ☞ 원가계산서에서 낙찰률 적용(건강, 연금보험료 및 기타 법정요율고정/설계금액 반영) 3. 현장대리인계, 인력 및 장비투입계획서 ☞ 관련 법령에 따른 기술자 배치기준 확인 4. 공동계약이행계획서(공동계약의 경우) 5. 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 및 노무비 전용 별도통장(사본) ☞ 단순노무용역계약의 경우 6. 그 밖에 계약담당자 요구하는 서류 ※ 일시정지기간 종료 후 재착수시(필독!!) ○ 변경된 착공일에 재착수계 반드시 제출 ○ 변경된 준공예정일에 맞추어 기간 연장 및 제출해야 할 서류들 (설계변경에 따른 공기연장시에도 해당) 1. <u>계약보증서(선금이 있는 경우 선금급보증서 포함)(※기간연장)</u> ○ 재착수계 제출 후 나라장터 변경계약 반드시 체결
기성 신고서	1. 기성계 및 기성검사원 2. 기성내역서 3. 선금정산(사용)내역서 및 증빙서류(선금 수령했을 경우, 공정률 이상 선금정산분 표기) 4. 기성 증빙 서류(사진 등) 5. 노무비 지급내역서(대장, 청구내역서, 신분증사본, 회사통장) ← 단순노무용역의 경우
준공 신고서	1. 준공계 및 준공검사원 2. 준공내역서 3. 선금정산(사용)내역서 및 증빙서류(선금 수령했을 경우, 공정률 이상 선금정산분 표기) 4. 기성 증빙 서류(사진 등) 5. 노무비 지급내역서(대장, 청구내역서, 신분증사본, 회사통장) ← 단순노무용역의 경우

□ **공사** 제출 서류(2부를 작성하여 감독관 1부, 계약담당자 1부 제출)

구 분	제 출 서 류	
착공 신고서	착공계 (착공신고서)	• 착공일 제출 엄수
	계약내역서, 산출내역서	• 원가계산서에서 낙찰률 적용(건강, 연금보험료 및 기타 법정요율 고정/설계금액반영) • 내역서의 모든 면에 간인 날인 필수
	공사공정예정표	
	공정별 인력 및 장비투입계획서	
	건설기계 대여금지급 보증서 - 현장별 보증으로 제출 원칙	• (예외) 대여계약별 보증으로 제출 : 도금액 1억 이하이고 5개월 미만인 공사 또는 산출내역 상 건설기계대여금 합계금액 400만원 이하인 경우
	산업안전보건관리비 사용계획서	• 내역서에 반영된 경우
	환경보전비 사용계획서	• 내역서에 반영된 경우
	고용·산재보험 가입증명서	• 사업명, 기간, 공사금액 반드시 기재
	현장대리인계 관련 서류	• 현장대리인 신고서, 재직증명서, 경력증명서, 자격증 등
	직접시공계획서	• 계약일 30일 이내 • 4천 미만, 공사기간 30일 이내 사업 제외
	노무비 구분관리 및 지급확 인제 적용 확인서, 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서	• 해당사항에 따라「노무비 구분관리제 적용제외 신청서」 또는 「노무비 구분관리 및 지급확인제 적용제외 신청서」추가 작성 제출
기성 신고서	하도급지킴이 약정계좌 통장사본 제출 (고정계좌, 노무비계좌, 선금계좌)	• 도금액 3천 미만, 30일미만 공사일 경우 제외
	기술지도계약서	• 공사금액 1~120억원(토목공사는 150억원) 미만의 공사 (제외대상 - 공사기간이 1개월 미만인 공사 등)
	기성계, 기성검사원, 기성내역서	
	선금정산(사용)내역서 및 증빙서류	• 선금 수령했을 시, 증빙서류 포함 제출
	공사근로자 노무비 지급내역	• 해당시 지급대장, 청구내역서, 신분증사본, 회사통장
준공 신고서	건설기계 사용 내역서	※하도급지킴이 대상일 경우 장비대금 구분 청구 ※하도급지킴이 미대상일 경우 이체 내역 증빙
	기성 관련 증빙서류(사진 등)	
	준공계, 준공검사원	
	준공내역서 및 정산내역서(해당시), 정산합의서	• 준공 정산 시 변경된 내역서로 첨부
	선금정산(사용)내역서 및 증빙서류	• 선금 수령했을 시, 증빙서류 포함 제출
	환경보전비 사용내역서	• 해당시(세금계산서, 이체증 등)
	산업안전보건관리비 사용내역서 및 증빙서류	• 해당시(세금계산서, 이체증 등)
	품질관리비 사용내역서 및 증빙서류	• 해당시(세금계산서, 이체증 등)
	공사근로자 노무비 지급내역	• 해당시 지급대장, 청구내역서, 신분증사본, 회사통장
	건설기계 사용 내역서 or 건설기계 미투입확약서	※하도급지킴이 대상일 경우 장비대금 구분 청구 ※하도급지킴이 미대상일 경우 이체 내역 증빙
	공정별 사진(전·중·후)	

□ 선금금 신청시 제출 서류(준공계 제출시 선금정산서 및 증빙자료 제출)

- 지급절차 : 선금 요청공문(업체⇒발주처) 접수 후, 지급결정 통보(발주처⇒업체) 발송
- 지급대상 : 공사 또는 물품구매, 용역
- 지급한도 : 계약금액(직접노무비 및 부가세 제외)의 30%~70%
- 지급제한 : 지급 신청일을 기준으로 계약 잔여이행기간이 30일을 초과하지 않는 경우
- 선금의 사용 : 자재확보 등 당해 계약목적 달성을 위한 용도로만 사용
(선금 전액 사용 시 사용내역서 제출)

-
- 선금 신청서
 - 선금 사용계획서
 - 선금 신청사유서
 - 선금 사용각서
 - 선금 산출근거
 - 선금 산출내역서

□ 선금 청구시 제출 서류

- 선금 청구서(계좌입금의뢰서)
- 세금계산서, 지역개발공채(추정가격 2천만원 이상의 계약건)
- 선금지급 보증서
- 통장사본
- 지방세·국세 완납증명서, 4대보험 완납증명서

□ 청구방법[수기청구]

- 청구서(계좌입금의뢰서 포함)
- 세금계산서
- 공사의 경우, 하자보증서 또는 하자보증지급각서(3천만원 미만)
- 실시설계용역의 경우, 손해배상공제증권 발행
- 지역개발공채 : 추정가격 2천만원 이상의 계약건에 대하여 부가가치세 제외한
대금청구액의 100분의 1.5를 매입
- 국세·지방세 완납증명서 , 4대보험 완납증명서

□ 노무비 구분관리 및 지급확인제 ⇒ 단순노무 용역



※ 노무비 청구시: 청구서, 노임대장, 신분증사본, 통장사본 * **지급일 5일 이내 이체내역 제출**

※ 30일 미만공사 ⇒ 준공시 노무비 지급내역을 감독관 경유하여 증빙서류 첨부 제출

※ 지역개발공채(전체계약금액기준 발행)는 매 청구시 제출 - 5.000원이하 절사

참고자료

노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 기준

- 노무비 구분관리제 적용 제외(단, 지급확인제는 적용)

- ▶ (先지급) 노무비 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우 (단, 미지급자가 1인이라도 있을 경우에는 적용)
- ▶ (현금지급) 계좌개설 불가 등의 사유로 계좌입금 대신 현금지급하는 경우
- ▶ 계약기간이 1개월 미만인 공사(단, 1개월 이상으로 계약기간이 연장되는 경우에는 적용)
 - ☞ 발주기관은 매월 노무비를 계약상대자 및 하수급인의 전용계좌로 입금하고, 계약상대자 및 하수급인은 지급 후 준공시 발주기관에 노무비 지급내역 제출

- 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외

- ▶ 직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 공사
- ▶ 기타 천재지변 등의 사유로 객관적으로 동 제도를 적용할 수 없다고 발주기관이 인정하는 경우
 - ☞ 발주기관은 매월 노무비를 계약상대자 및 하수급인의 통장(노무비 전용통장이 아니어도 됨)으로 입금

[별첨1] 노무비 구분관리 및 지급확인 관련서류

[별첨2] 착수계, 준공계, 기성계, 정산합의서 샘플

「노무비 구분관리 및 지급확인제」 적용여부 확인서

1. 공사명 : _____

2. 노무비 구분관리 적용여부 (☐적용 ☐적용제외)

3-a번과 3-b번의 **예외 사유**에 모두 해당되지 않는 경우

“적용”에 체크, 3-a, b작성 불필요, 「노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서」 추가 작성

3-a번 또는 3-b번의 **예외 사유**에 해당되는 경우

“적용제외”에 체크, 아래 3-a, b 중 택1, 사유 작성, 각 해당 신청서 추가 작성

3-a. 노무비 구분관리제 적용 제외 (단, 지급확인제는 적용)

- 예외 사유

- ① (선지급) 노무비 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우
- ② (현금지급) 계좌개설 불가 등의 사유로 계좌입금 대신 현금지급 하는 경우
 - 근로자의 확인서명 날인 첨부
- ③ 계약기간이 1개월 미만인 공사

_____ <사 유> _____

○

☞ 위 표의 예외사유 중 해당사유 작성한 후 「노무비 구분관리제 적용제외 신청서」 추가 작성

3-b. 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외

- 예외 사유

- ① 직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 공사
- ② 기타 천재지변 등의 사유로 객관적으로 동 제도를 적용할 수 없다고 발주기관이 인정하는 경우

_____ <사 유> _____

○

☞ 위 표의 예외사유 중 해당사유 작성한 후 「노무비 구분관리 및 지급확인제 적용제외 신청서」 추가 작성

4. 공사 근로자 명부

성명	생년월일	임금(월)	연락처	비고

별첨 : 4대보험 가입증명서 등 사본 각 1부.

상기공사의 건설근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 관련 자료를 상기와 같이 제출합니다.

년 월 일

계약상대자 : ○○○○(주)

대표자 ○○○ (인)

「노무비 구분관리 및 지급확인제」 합의서

공 사 명

계약상대자

상호 및 대표자

영업소 소재지

위 시설공사의 계약에 대하여 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 운영을 위하여 계약상대자는 다음 사항에 대하여 합의하고, 합의사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다.

제1조(근거) 본 합의서는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규) 제9장 계약 일반조건 제9절의 규정에 근거한 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’(이하 ‘노무비 구분 관리제’라 한다) 세부추진 사항을 합의하는데 그 목적이 있습니다.

제2조(정의) ‘노무비 구분관리제’란 발주기관, 계약상대자가 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여, 발주기관이 계약상대자에게 노무비를 매월 지급하고 근로자에게 대금이 지급되었는지 여부를 확인하는 제도를 말합니다.

제3조(대상공사 및 지급범위) 2012년 4월 2일 이후 입찰 공고된 공사의 공사현장에서 근무하는 모든 근로자(직접 노무비 대상, 자재·장비 대금 제외)에게 지급합니다.

제4조(업무처리절차) 지방계약예규 및 발주처 세부계획에 따르며, 이 외 규정되어 있지 않은 사항은 지방계약법 등에 따라 양 당사자 간의 합의에 따라 정합니다.

제5조(노무비 전용통장) 계약상대자는 노무비 전용통장을 계약상대자 명의로 개설 하고 전용통장의 변경 시 발주기관의 승인을 득하여야 합니다.

제6조(선금지급) 선금급에서 노무비는 제외되므로 선금급 신청금액은 발주기관과 협의하여 신청하도록 합니다.

제7조(지급상한) 노무비 청구액은 잔여 기성액을 초과하여 청구할 수 없으며, 계약액을 초과한 노무비에 대해서는 계약상대자가 지급하여야 합니다.

제8조(지급방법의 예외) 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우는 계약상대자는 이에 따라야 합니다. 계약상대자의 경영상태 악화 등의 사유로 노임 구분관리제 실시가 어렵다고 판단될 경우 계약상대자의 요청(동의) 시에 발주기관이 계약상대자의 근로자에게 노무비를 직접 지급할 수 있습니다.

제9조(성실의무) 계약상대자는 노무비 청구내역의 누락 등이 발생하지 않도록 노무비 구분관리제를 성실히 수행해야 합니다. 노무비 체불, 허위 청구 및 유용의 사례가 확인될 경우 발주기관은 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치를 할 수 있으며, 이에 대해 계약상대자는 이의를 제기할 수 없습니다.

제10조 이 합의서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 정할 수 있습니다.

년 월 일

계약상대자 성명 : (인)

주소 :

사업자번호 :

발 주 기 관 : 화성시 (분임)재무관 귀하

노무비 구분관리제 적용제외 신청서

1. 공 사 명 :
2. 계 약 금 액 : (예시) 금50,000,000원(금오천만원)
- 2-1. 직접노무비 : (예시) 금20,000,000원(금이천만원)
3. 계약년월일 : 년 월 일
4. 착공년월일 : 년 월 일
5. 준공년월일 : 년 월 일

위 공사 건은 직접노무비 지급대상 전원이 당사의 상용근로자만으로 구성되어 있어 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규) 제9장 계약 일반조건 제9절에 따라 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 예외를 신청합니다.

20 년 월 일

상 호 :
주 소 :
대 표 자 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용제외 신청서

1. 공 사 명 :
2. 계 약 금 액 : (예시) 금50,000,000원(금오천만원)
- 2-1. 직접노무비 : (예시) 금20,000,000원(금이천만원)
3. 계약년월일 : 년 월 일
4. 착공년월일 : 년 월 일
5. 준공년월일 : 년 월 일

위 공사 건은 직접노무비 지급대상 전원이 당사의 상용근로자만으로 구성되어 있어 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규) 제9장 계약 일반조건 제9절에 따라 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 예외를 신청합니다.

- 붙임 : 1. 상용근로자 인적사항표 1부
2. 4대보험 가입확인서(4대보험 포털사이트 출력용) 1부
3. 최근 3개월 급여지급내역(이체내역포함)

20 년 월 일

상 호 :

주 소 :

대표자 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

상용근로자 인적사항표

연번	성명	주민등록번호	주소	연락처
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

위 사항이 틀림없음을 확인합니다.

20 년 월 일

- 작성자 : 현장대리인 (인)

- 확인자 : 공사감독관 (인)

착 수 계

감독관 경유	
소속	
직급	
성명	(인)

○ 계 약 명 :

○ 계 약 금 액 : 금 원(금 원)

○ 계 약 일 자 : 20 년 월 일

○ 착 수 일 자 : 20 년 월 일

○ 완 수 기 한 : 20 년 월 일

상기와 같이 착수하였기에 착수계를 제출합니다.

20 년 월 일

회사명 :

주 소 :

대 표 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

현 장 대 리 인 계

○ 계 약 명 :

○ 주 소 :

○ 주민등록번호 : -***** (주민번호 앞자리 6자리만 기재)

○ 성 명 :

○ 면허(자격증) 종목 및 등급 :

○ 면허(자격증) 등록 번호 :

위 사람을 현장대리인으로 선정하여 현장대리인계를 제출합니다.

20 년 월 일

주 소 :

상 호 :

대 표 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

재 직 증 명 서

○ 회 사 명 :

○ 주 소 :

○ 성 명 :

○ 주민등록번호 : -***** (주민번호 앞자리 6자리만 기재)

○ 직 위 / 직 책 :

○ 재직기간 :

○ 첨부서류 : 자격증 사본 1부, 건설기술자 경력증명서 1부

위와 같이 재직하고 있음을 증명합니다.

20 년 월 일

회사명 :

주 소 :

대 표 :

(인)

화성시 (분임)재무관 귀하

인력 및 장비투입 계획서(공사 및 기술용역 작성)

○ 인력투입계획

공 종 별		착공일로부터 ○○일																														계
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	보통인부																															
	기술인부																															
	보통인부																															
	기술인부																															
	보통인부																															
	기술인부																															
	보통인부																															
	기술인부																															
계	보통인부																															
	기술인부																															

○ 장비투입계획

장 비 명		착공일로부터 ○○일																														계
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
계																																

용역예정공정표

■ 용역명 :

구분	세부공종	착공일로부터 ○○일																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
건축	가설공사																														
	철거공사																														
	방수공사																														
	타일공사																														
	수장공사																														
	도장공사																														
	준공청소																														
	준공																														
기계	배관공사																														
	위생도기 설치																														

용역기성계

감독관 경유	
소속	
직급	
성명	(인)

○ 계 약 명 :

○ 계 약 금 액 : 금 원(금 원)

○ 계 약 일 자 : 20 년 월 일

○ 착 공 일 자 : 20 년 월 일

○ 준 공 기 한 : 20 년 월 일

○ 금회기성액 : 금 원(금 원)

○ 누적기성액 : 금 원(금 원)

상기와 같이 기성 준공되었기에 기성부분 준공신고서를 제출합니다.

20 년 월 일

회사명 :

주 소 :

대 표 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

용역기성검사원

감독관 경유	
소속	
직급	
성명	(인)

- 계 약 명 :
- 계 약 금 액 : 금 원(금 원)
- 계 약 일 자 : 20 년 월 일
- 착 공 일 자 : 20 년 월 일
- 준 공 기 한 : 20 년 월 일
- 금회기성액 : 금 원(금 원)
- 누적기성액 : 금 원(금 원)

위 용역의 시행에 있어 용역 전반에 걸쳐 과업지시서, 계약조건 및 기타 약정대로 어김없이 기성하였음을 확약하며, 만일 용역 감독 및 검사에 관한 하자 발견 시 즉시 변상 또는 보완할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출합니다.

20 년 월 일

회사명 :
주 소 :
대 표 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

준 공 계

감독관 경유	
소속	
직급	
성명	(인)

- 계 약 명 :
- 계 약 금 액 : 금 원(금 원)
- 준 공 금 액 : 금 원(금 원)
- 정산준공금액 : 금 원(금 원)
- 계 약 일 자 : 20 년 월 일
- 착 수 일 자 : 20 년 월 일
- 준 공 기 한 : 20 년 월 일
- 준 공 일 자 : 20 년 월 일

상기와 같이 준공되었기에 준공신고서를 제출합니다.

20 년 월 일

회사명 :
주 소 :
대 표 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

납 품 계

감독관 경유	
소속	
직급	
성명	(인)

- 계 약 명 :
- 계 약 금 액 : 금 원(금 원)
- 물 품 명 :
- 계 약 기 간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
- 실제 납품일 : 20 년 월 일

상기와 같이 납품하였기에 납품신고서를 제출합니다.

20 년 월 일

업체명 :
주 소 :
대표자 : (인)

화성시 (분임) 재무관 귀하

준 공 검 사 원

감독관 경유	
소속	
직급	
성명	(인)

○ 계 약 명 :

○ 계 약 금 액 : 금 원(금 원)

○ 준 공 금 액 : 금 원(금 원)

○ 계 약 일 자 : 20 년 월 일

○ 착 수 일 자 : 20 년 월 일

○ 준 공 기 한 : 20 년 월 일

○ 준 공 일 자 : 20 년 월 일

위 용역의 시행에 있어 용역 전반에 걸쳐 과업지시서, 계약조건 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 확약하며, 만일 하자 책임기간내 용역의 검사에 관한 하자 발견 시 즉시 변상 또는 보완할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20 년 월 일

회사명 :

주 소 :

대 표 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

하 자 이 행 각 서

- 공 사 명 : 하자이행보증금 면제대상일 경우 작성
- 계 약 일 자 : 하자이행보증금 면제대상일 경우 작성
- 계 약 금 액 : 금 원(금 원)
- 보증(이행) 금액 :
- 하자 보수 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일
- 계 약 이 행 자 :

위 계약 건에 대하여 본 업체는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제71조 및 동법 시행규칙 제70조 제2항의 규정에 의거 하자보증금이 면제되었으나, 동법 시행령 제71조 제5항의 규정에 의한 하자보증금을 귀 기관에 귀속사유가 발생할 경우에는 즉시 현금으로 납입할 것을 약속하고 본 각서를 제출합니다.

년 월 일

회사명 :

주 소 :

대 표 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

하자담보 책임기간 및 보증금을 (요약)

(지방계약법 시행규칙 제68조, 제70조, [별표1])

구분	공 종 명	하자기간	보증률	비 고
건축	일반건축(별표4 참조)	5년(공종별)	3%	지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4
도로	콘크리트 포장	3년	3%	
	아스팔트 포장	2년	3%	
조경	조경시설물 및 조경식재 (각서 절대로 안됨)	2년	5%	
전문	시설물유지관리업	3년(공종별)	3%	
	실내의장	1년	3%	
	토공	2년	3%	
	미장·타일	1년	3%	
	방수	3년	3%	
	도장	1년	3%	
	석공사 또는 조적	2년	3%	
	창호제작 또는 설치	1년	3%	
	철물(금속구조물창호공사)	2년	3%	
	철근콘크리트 및 콘크리트포장	3년	3%	
	아스팔트 포장	2년	3%	
	보링그라우팅공사	1년	3%	
전기	전기공사	1~3년	2%	전기공사업법시행령 제11조의2 별표 3의2
통신	통신공사	1년	2%	정보통신공사업법시행령 제37조
소방	소방공사	2-3년	2%	소방시설공사업법시행령 제6조, 제7조
물 품	물품 제조	1년	3%	지방계약법시행규칙68조,70조, 물품구매 일반조건
	수리,가공,구매,용역	1년	2%	지방계약법시행규칙68조,70조, 물품구매일반조건

청 구 서

○ 계 약 명 :

○ 계 약 금 액 : 금 원(금 원)

○ 준 공 금 액 : 금 원(금 원)

○ 계 약 기 간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

○ 준 공 일 자 : 20 년 월 일

○ 기 수 령 액 :

○ 청 구 금 액 :

○ 입 금 계 좌

은행명	계좌번호	예금주	입금액

상기와 같이 준공금을 청구하오니 지급하여 주시길 바랍니다.

20 년 월 일

회사명 :

주 소 :

대 표 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

정산 합의서

□ 계 약 명 :

□ 계약일자 :

□ 계약업체 :

「 」 건에 대하여 아래와 같이 정산하는데 합의합니다.

1. 정산합의내역

○ 계약금액

<당초> 금5,280,000원(금오백이십팔만원)<예시>

<정산> 금5,181,000원(금오백일십팔만일천원)<예시>

정산 사유 :

2. 본 정산 합의서에 명시된 이외의 사항은 원 계약서에 의한다.

년 월 일

주소 :

상 호 :

대표자 : (인)

화성시 (분임)재무관 귀하

건설기계 사용 내역서

감독관 경유: (인)

- ☐ 사업공사명 :
☐ 장비업체명 :
☐ 장비기종명 :

건설기계 사용자		건설기계			사용일수	임대료(원)	건설기계 소유자 확인	연락처	비고
성명	주소	기종	형식	등록번호					
					(~ 일간)				
합계									

상기 공사 사업에 관련하여 위와 같이 건설기계 사용이 틀림없으며, 추후 기계 장비 투입 및 임대료 미변제에 대한 일체의 민·형사상 책임은 계약상대자 (하도급 계약 존재시 하도급업체 포함) 모두에게 있음을 확인합니다. 추후 건설기계에 관한 법령 위반 시 관계법령에 따라 행정처분 등 조치가 수반될 수 있음을 확약하며 이에 본 내역서를 제출합니다.

202 . . .

계약상대자 주 소 :
상 호 :
대표자 : (인)

화성시(분임) 재무관 귀하

건설기계 미투입확약서

감독관

경유:

(인)

1. 공 사 명 :

2. 계약금액 : 금 원

상기 공사에 관련하여 건설기계관리법 시행령 제2조 별표1에 따른 건설기계 투입내역이 일체 없음을 확인하며, 추후 기계장비 투입 및 임대료 미변제에 대한 일체의 민·형사상 책임은 계약상대자 (하도급 계약 존재시 하도급업체 포함) 모두에게 있음을 확약합니다. 이에 당해 공사와 관련해 건설기계 등으로 민원이 발생치 않도록 할 것을 확약하며 이에 각서를 제출합니다.

202 . . .

계약상대자 주 소 :

상 호 :

대표자 : (인)

화성시(분임)재무관 귀하

하도급(건설기계대여)대금 직불(직접지급) 합의서

원도급계약사항	공 사 명		
	최초 계약금액		
	계약기간		
하도급 (건설기계대여업자) 계약사항	공사명(공종명)		
	최초 계약금액		
	계약기간		
	원수급인	상호 및 대표자	
		주 소	
	하수급인 (건설기계 대여업자)	상호 및 대표자	
		주 소	

1. 상기 공사계약에 의한 수급인과 하수급(건설기계대여업자)인간의 하도급계약에 있어 하도급대금은 건설산업기본법 제35조, 동법 시행규칙 제29조, 하도급거래공정화에관한법률 제14조 및 동법시행령 제4조에 따라 하수급(건설기계대여업자)인에게 직접지급하기로 합의합니다.

2. 하도급대금 직접지급 방법 및 절차

- 기성검사 및 준공검사시 하수급(건설기계대여업자)인이 시공한 부분에 대한 내역을 구분하여 신청하고 하도급대금의 지급청구도 분리청구하는 것을 원칙으로 하고, 부득이한 경우 수급인이 일괄신청 및 청구할 수 있으나 하도급대금은 하수급(건설기계대여업자)인에게 직접 지급하기로 함

수급인		하수급인 (건설기계대여업자)	
-----	--	--------------------	--

- 발주자의 수급인에 대한 대가지급 채무와 수급인의 하수급(건설기계대여업자)인에 대한 하도급대금 지급채무는 하도급거래공정화에관한법률 제14조의 규정에 따라 그 범위내에서 소멸한 것으로 본다.

20 년 월 일

수 급 인 : 상호 _____ 대표자 _____ (인)

하수급(건설기계대여업자)인 : 상호 _____ 대표자 _____ (인)

화성시(분임)재무관 귀하